

Diritto del Turismo

Costituzione · UE · Codice del turismo · Ministero · Guida turistica

Principi costituzionali in materia di turismo

- **Art. 9:** la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico (richiamo per il turismo culturale).
- **Art. 16:** libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, fondamento del turismo interno.
- **Art. 32:** tutela della salute, base normativa del turismo termale e benessere.
- **Art. 36:** diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, presupposto sociale del turismo.
- **Art. 41:** libertà di iniziativa economica privata, principio cardine delle imprese turistiche.
- **Art. 117:** dopo la **riforma costituzionale 2001**, il **turismo** è materia di **competenza legislativa residuale (esclusiva) delle Regioni**; lo Stato mantiene competenze trasversali (tutela del consumatore, concorrenza, livelli essenziali).

L'azione dell'Unione Europea

Il **Trattato di Lisbona** (2009) ha attribuito all'UE una **competenza di sostegno, coordinamento e completamento** in materia di turismo (**art. 195 TFUE**): l'Unione promuove la competitività delle imprese e favorisce lo scambio di buone pratiche. Tra gli atti più rilevanti: la **Direttiva 2015/2302/UE** sui **pacchetti turistici e servizi turistici collegati** (recepita in Italia con D.Lgs. 62/2018), la **Direttiva 2005/36/CE** sul riconoscimento delle qualifiche professionali (modificata dalla 2013/55/UE) e il **Regolamento 524/2013** sulla risoluzione delle controversie online.

Codice del Turismo · D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79

Il **Codice del Turismo** riordina la normativa nazionale. Si articola in **quattro Allegati** (l'Allegato 1 è il vero corpo del Codice, 76 articoli). Dopo la sentenza **Corte costituzionale n. 80/2012**, che ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni per invasione della competenza regionale, il Codice ha conservato la disciplina di: **imprese e professioni turistiche** (artt. 9-20), **strutture ricettive** (artt. 8-12), **contratti del turismo organizzato** (artt. 32-51, oggi rimodulati dal D.Lgs. 62/2018) e **turismo accessibile**.

Imprese e professioni turistiche

Il Codice definisce **impresa turistica** (art. 4) chi esercita in forma professionale attività economiche dirette alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi e strutture per il turismo. Le **professioni turistiche** (art. 6) comprendono guide turistiche, accompagnatori turistici e guide ambientali-escursionistiche.

Agenzie di viaggio e contratti del turismo

Le agenzie di viaggio e turismo

Sono **agenzie di viaggio e turismo** (art. 18 Cod. Tur.) le imprese, individuali o societarie, che esercitano **attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni** o di altri servizi turistici. Si distinguono in:

- **Tour operator** (organizzatori): combinano servizi e creano pacchetti turistici venduti al consumatore.
- **Agenzie intermediarie** (venditori): vendono pacchetti predisposti da altri o singoli servizi.
- **OTA** (Online Travel Agencies): operatori che vendono esclusivamente online.
- L'apertura richiede **autorizzazione regionale**, **direttore tecnico** abilitato, idonee **garanzie assicurative** per responsabilità civile e per insolvenza/fallimento.

I contratti del turismo organizzato

Dopo il **D.Lgs. 62/2018** (attuazione della Direttiva UE 2015/2302), il Codice del Turismo distingue:

- **Contratto di pacchetto turistico** (art. 33 ss.): combinazione di almeno **due tipi diversi di servizi turistici** (trasporto, alloggio, noleggio veicoli, altri servizi non accessori) per lo stesso viaggio o vacanza.
- **Servizi turistici collegati** (art. 50): acquisto, presso un unico punto vendita, di servizi turistici acquistati separatamente con pagamenti separati.
- **Obblighi informativi precontrattuali**: modulo informativo standard, condizioni essenziali, prezzo totale, lingua, accessibilità.
- **Diritto di recesso** del viaggiatore prima della partenza, con o senza spese in caso di circostanze straordinarie.
- **Responsabilità solidale** di organizzatore e venditore per la corretta esecuzione del pacchetto.
- **Garanzia in caso di insolvenza** dell'organizzatore (rimborso e rimpatrio).

Tutela del consumatore turistico

Il viaggiatore è tutelato come **consumatore**: si applicano il **Codice del Consumo** (D.Lgs. 206/2005) e le norme del Codice del Turismo. Diritti principali: informazione precontrattuale chiara, riduzione del prezzo o risarcimento in caso di difetto di conformità, assistenza in caso di difficoltà, indennizzo per **danno da vacanza rovinata** (art. 47), ricorso ad **ADR** (risoluzione alternativa) o piattaforma **ODR** europea.

Guida turistica e Ministero del Turismo

Legge 13 dicembre 2023 n. 190 — Professione di guida turistica

Riforma organica della professione, applicata su **tutto il territorio nazionale**. Definisce la **guida turistica** come il professionista abilitato a illustrare il patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paesaggistico, religioso e enogastronomico. Istituisce l'**elenco nazionale** tenuto dal Ministero del Turismo.

- **Art. 4 - Esame di abilitazione:** indetto almeno annualmente dal Ministero del Turismo; **prova scritta, orale e tecnico-pratica** su storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività, oltre alle lingue.
- **Requisiti:** maggiore età, cittadinanza UE (o regolare per extra-UE), **laurea** (triennale o magistrale), conoscenza certificata di **almeno due lingue straniere** (una C1, una B2); per i non italiani, italiano C1.
- **Art. 5:** elenco nazionale delle guide turistiche; rilascio del **tesserino personale di riconoscimento**.
- **Art. 6:** riconoscimento dei **titoli esteri** (UE/SEE/Svizzera: prova attitudinale o tirocinio 24 mesi; altri Stati: prova attitudinale).
- **Art. 7:** **aggiornamento professionale obbligatorio** almeno triennale, autorizzato dal Ministero.
- **Art. 8:** **specializzazioni** tematiche e territoriali (corsi minimo 50 ore).
- **Art. 13:** le guide **già abilitate** sono iscritte d'ufficio nell'elenco nazionale senza nuovo esame.

DM 26 giugno 2024 n. 88 — Disposizioni applicative

Regolamento del Ministero del Turismo che attua gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della L. 190/2023. Disciplina in dettaglio: criteri e modalità dell'**esame di abilitazione**, struttura dell'**elenco nazionale** (con sezione speciale per qualifiche estere), modalità di **riconoscimento** dei titoli, organizzazione dei **corsi di aggiornamento** e di **specializzazione**, rilascio e caratteristiche del **tesserino di riconoscimento**. Pubblicato in G.U. il 28 giugno 2024.

Ministero del Turismo

Istituito con il **D.L. 22/2021** convertito nella **Legge 22 aprile 2021 n. 55**, separato dal Ministero dei Beni Culturali. Il **DPCM 30 ottobre 2023 n. 177** ne definisce il regolamento di organizzazione: una struttura articolata in tre **Direzioni Generali** (programmazione e politiche del turismo; valorizzazione e promozione; risorse umane e affari interni), il **Segretariato Generale** e gli **uffici di diretta collaborazione**.

- **Mission:** promuovere il turismo italiano, coordinare le politiche nazionali e regionali, valorizzare le destinazioni.
- **Funzioni:** programmazione strategica, promozione internazionale (con ENIT), tutela del consumatore turistico, gestione dell'elenco nazionale delle guide.
- Coordinamento con **ENIT** (Agenzia Nazionale del Turismo) per la promozione all'estero.

Ripasso · Diritto del Turismo

PAGINA 4 — RIPASSO RAPIDO: QUIZ E DOMANDE APERTE

Verifica le tue conoscenze

Rispondi senza guardare le schede; segna mentalmente l'opzione corretta o formula la risposta a voce, poi confronta con le soluzioni in fondo alla pagina.

A) DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- 1) A chi è attribuita la competenza legislativa primaria in materia di turismo?
 - A. Esclusiva statale
 - B. Esclusiva delle Regioni (residuale, art. 117 Cost.)
 - C. Esclusiva UE
 - D. Esclusiva dei Comuni
- 2) Quale legge disciplina oggi la professione di guida turistica?
 - A. L. 217/1983
 - B. L. 135/2001
 - C. L. 190/2023
 - D. D.Lgs. 79/2011
- 3) Quante prove prevede l'esame di abilitazione a guida turistica (L. 190/2023)?
 - A. Solo scritta
 - B. Scritta e orale
 - C. Scritta, orale e tecnico-pratica
 - D. Solo tecnico-pratica
- 4) Quale Direttiva UE disciplina i pacchetti turistici (recepita dal D.Lgs. 62/2018)?
 - A. Dir. 90/314/CEE
 - B. Dir. 2015/2302/UE
 - C. Dir. 2005/36/CE
 - D. Dir. 2011/83/UE
- 5) Con quale legge è stato istituito il Ministero del Turismo nel 2021?
 - A. L. 55/2021
 - B. L. 145/2018
 - C. L. 124/2017
 - D. L. 190/2023

B) DOMANDE APERTE

Rispondi a voce o per iscritto con poche frasi complete. Le soluzioni di riferimento sono in fondo alla pagina.

Illustra i principi costituzionali in materia di turismo (artt. 9, 16, 32, 36, 41, 117).

Descrivi i requisiti e le prove dell'esame di abilitazione a guida turistica (L. 190/2023 e DM 88/2024).

Spiega la struttura del contratto di pacchetto turistico dopo la riforma del D.Lgs. 62/2018.

SOLUZIONI

A) Risposte alle domande a scelta multipla:

- 1) B
- 2) C
- 3) C
- 4) B
- 5) A

B) Risposte di riferimento alle domande aperte:

1. L'art. 9 tutela patrimonio e paesaggio (turismo culturale); l'art. 16 garantisce la libertà di circolazione; l'art. 32 tutela la salute (turismo termale); l'art. 36 riconosce il diritto a ferie retribuite, presupposto sociale del turismo; l'art. 41 sancisce la libertà di iniziativa economica delle imprese turistiche; l'art. 117, dopo la riforma del 2001, attribuisce il turismo alla competenza **residuale (esclusiva) delle Regioni**, con competenze trasversali statali su consumatori, concorrenza e livelli essenziali.

2. Per partecipare all'esame occorrono: **maggiore età, cittadinanza UE** (o regolare per extra-UE), **laurea**, certificazione di **due lingue** (C1 e B2), italiano C1 per stranieri. L'esame, indetto almeno annualmente dal Ministero del Turismo, consiste in **tre prove**: scritta, orale e tecnico-pratica, su **storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività**, più le lingue. Il DM 88/2024 dettaglia criteri, modalità e composizione delle commissioni.

3. Il **contratto di pacchetto turistico** combina almeno **due tipi diversi di servizi turistici** (trasporto, alloggio, noleggio veicoli, altri servizi non accessori) per lo stesso viaggio. La riforma D.Lgs. 62/2018 (Direttiva UE 2015/2302) rafforza: **informazione precontrattuale** standardizzata, **responsabilità solidale** di organizzatore e venditore, **diritto di recesso** con o senza penale, **garanzia obbligatoria** contro insolvenza, **danno da vacanza rovinata** e ricorso a sistemi **ADR/ODR**.